

الاختصاص والرمز : المعلوماتية: فرع البرمجيات (6801أ) – فرع الأنظمة والشبكات (6901أ)
المادة : التنظيم القانوني للمعاملات الالكترونية
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (4)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- عالج الاسئلة التالية: (علامة واحدة/ سؤال)

- 1- عرّف السند الالكتروني.
- 2- عرّف بطاقة الائتمان.
- 3- عرّف النقود الالكترونية والرقمية.
- 4- حدّد شرطين لا اعتبار السند الالكتروني وسيلة إثبات.
- 5- حدّد واجبين يترتبان على صاحب البطاقة المصرفية.

II- أجب بـ"صواب" أم "خطأ" وصحّ الخطأ: (علامة واحدة / إجابة)

- 1- من أهم خصائص التجارة الالكترونية إن العقد يتحقّق بين طرفين حاضرين.
- 2- يُسمّى الرمز السريّ للدفع بالبطاقة بالتوقيع الالكتروني.
- 3- يُمكن أن يكون الطلب للحصول على البطاقة المصرفية خطياً أو شفهيّاً.

III- اختر الإجابة الصحيحة: (علامة واحدة/ إجابة)

- 1- يجب أن يتضمّن كل إعلان دعائي يُمكن الولوج اليه على الخطّ (ON LINE) الإشارة الى أنه:
 - أ- عرض فعلي.
 - ب- عرض حصري.
 - ج- إعلان دعائي.
- 2- على صاحب البطاقة المصرفية الإبلاغ عن سرقتها:
 - أ- في أي وقت.
 - ب- بعد مرور 12 ساعة.
 - ج- فوراً.
- 3- يتّسم العقد الإلكتروني :
 - أ- بالطابع الدولي
 - ب- بالطابع الاقليمي
 - ج- بالطابع المحلي
- 4- تُعتبر الرسالة الالكترونية قد استلمت من المرسل إليه:
 - أ- بعد مرور ساعة على إرسالها.
 - ب- عند إرسالها مباشرة.
 - ج- عندما تدخل النظام المُحدّد للاستلام.
- 5- إن القانون رقم 18 تاريخ 2018/10/10 هو القانون المتعلّق ب:
 - أ- حماية الملكية الادبية والفكرية.
 - ب- المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
 - ج- قانون العقوبات الالكتروني.

6- يُمكن إصدار البطاقة المصرفية عن:

- أ- مصرف.
- ب- شركة مُساهمة.
- ج- شركة هولدنغ.

7- إن عقوبة الافعال الجرمية المُعتبرة جناية هي السجن لمدة أدناها:

- أ- سنة.
- ب- سنتين.
- ج- 3 سنوات.

8- إن الشيك الالكتروني هو الشيك الذي يتمّ إنشاؤه وتداوله:

- أ- يدوياً.
- ب- إلكترونياً.
- ج- عبر شركة لبيان بوست.

9- إن النقود الالكترونية هي وسيلة تسمح بالدفع والايفاء عبر:

- أ- شبكة المواصلات.
- ب- شبكة الانترنت.
- ج- شبكة الاتصالات الارضية.

10- على الجهة المُصدّرة للبطاقة المصرفية أن تُرسل إشعاراً الى صاحب البطاقة عن كل عملية تجري عن طريق البطاقة

- أ- خلال 12 ساعة.
- ب- فوراً.
- ج- خلال 6 ساعات.

IV- عالج المسألة القانونية التالية: (علامة واحدة/ سؤال)

- بتاريخ 2021/8/1 عرضت شركة (PC21) على الموقع الالكتروني العائد لها على الشبكة العنكبوتية بيع أجهزة حواسيب رقمية متطورة مع كافة التفاصيل النوعية العائدة لها وذلك لمدة محدودة وبسعر لا يتعدّى الـ 500/د.أ. (خمسمائة دولار أميركي) للجهاز الواحد بدلاً من 1500 / د.أ. (ألف وخمسمائة دولار أميركي) . وأرسلت رسالة الكترونية عن عرضها المذكور لشركة (سلام ش.م.ل) التي تتعاطى تجارة الحواسيب، مُحدّدة لها مدّة العرض بأسبوع ينتهي الساعة (12) ليلاً من نهار الاحد بتاريخ 2021/8/8 .
- وبتاريخ 2021/8/9 وأثناء تفقّد مدير شركة سلام ش.م.ل لبريده الالكتروني إطلّع على العرض، فدخل الى موقع الشركة العارضة على عنوان موقعها الإلكتروني، وأطلّع على كافة تفاصيله. فقرر قبوله وقام مباشرة بإرسال رسالة الكترونية الى نظام الشركة العارضة وتأكد من استلامها.
- 1- هل يُعتبر عرض شركة (PC21) لاغياً بعد إنتهاء المدّة التي حددتها؟ لماذا؟
- 2- هل يُعتبر هذا القبول قانونياً؟ لماذا؟